

통 보

1. 제 목 : ■■병원 증축공사 구조감리에 관한 사항
2. 관계기관 : ●●○○○○병원
3. 내 용

가. 업무개요

●●○○○○병원에서는 ■■병원 증축 시 '조달청 시설공사 맞춤형 서비스'를 통해 건설사업관리용역(CM) 계약을 체결하고 ■■병원 증축공사의 설계 전 단계부터 시공 후 단계까지 건설 사업 전반에 걸친 건설사업관리를 진행하였습니다.

[표 1] ●●○○○○■■병원 건설사업관리용역 계약체결 현황(21.1월)

--

나. 관계법령 및 판단기준

「건축법 시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력) 제1항에서는 건축물의 설계자는 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에는 건축구조기술사의 협력을 받아야 한다고 정하고 있고, 같은법 시행령 제7항에서는 설계자 또는 공사감리자에 협력한 관계 전문기술자는 공사 현장을 확인하고, 그가 작성한 설계도서 또는 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 설계자 또는 공사감리자와 함께 서명날인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 건축물의 구조 안전을 확인하는 구조 분야 감리 시에는 건축구조기술사의 공사 현장 확인과 감리중간보고서 및 감리완료보고서에 서명날인을 받아 관리해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 ○○○○병원 종합감사 시 ○○○○□□병원 증축공사 건설사업관리용역 수행내역을 확인한 결과, 2024.1월 ○○○○□□병원 사용승인 과정에서 감리완료보고서 상 구조분야의 감리 확인 서명의 누락으로 건축허가가 반려되어 건축구조기술사의 확인 서명을 받기 위해 추가로 ‘구조감리 협업 용역’을 발주(계약금액 ㉔㉔원)한 것으로 확인되었습니다.

이와 관련한 사유를 확인한 결과, 계약 시 과업지시서 상 구조감리 내역이 없어 구조감리가 미진행되었고, ○○○○병원에서는 건축허가 반려에 따른 건축허가 승인을 위해 기존 건설사업관리용역 계약업체 \$\$\$\$사무소에 구조감리 확인을 요청하였으나, 해당 계약업체는 건축구조기술사가 없어 추가 업무 과업 계약이 필요함을 주장함에 따라 동일 업체와 별도 용역 계약을 맺어(‘24.1.15) 업무를 처리한 것으로 확인되었습니다.

특히 별도 용역 계약 수행 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 용역 범위를 설정하고 계약을 체결하였지만, 실제 수행 내역은 감리완료보고서 서명(‘24.1) 시 과거(‘22~’23) 감리중간보고서 서명까지 같이 한 것으로, 용역의 범위를 계약금액 기준에 맞춰 임의 작성된 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 용역 범위 및 과업 수행 내용

4. 관계기관 의견

●●●●병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●병원장은

- 향후 공사 계약 추진 시 건축구조기술사의 현장 확인 및 감리보고서에 확인 서명날인을 확보할 수 있도록 공사 과업지시서를 관리하시기 바랍니다.
(통보)